DOI:10.13519/b.cnki.nulr.2026.02.005

论行政债务加入人在行政法上的地位

陈　倩*

摘　要：为顺利办理物权转移登记手续，自愿代替原物权人履行其未履行的行政法上金钱给付义务的买受人，可称为行政债务加入人。依据权利义务一致原则和正当程序原则，为促进交易顺利进行和实现国库收入目的，应在行政法上赋予行政债务加入人独立地位。具体而言，通过对人身专属性义务不可继受理论的澄清，和对代理人说、代履行人说及当事人说的比较，建议赋予行政债务加入人“代位权人”地位。参照税法的代位权理论，行政债务加入人代替原义务人行使行政权利构成“反向代位”。但是，行政债务加入人拥有代位权人地位，必须是行政机关已作出对原义务人施加金钱给付义务的决定，原义务人未履行金钱给付义务且难以期待其履行，行政债务加入人自愿继受原义务人的义务并取得行政机关或司法机关同意，而原义务人未明确加以拒绝。此时，行政债务加入人可以自己的名义代位行使原义务人对行政机关所享有之权利，且生效复议决定和法院判决对原义务人同样具有法律约束力。

关键词：行政债务加入人；人身专属性；义务继受；代位权；原义务人

一、问题的提出

在传统行政法中，行政法律关系中主体的变更是指“行政法律关系的内容不变，作为关系一方的当事人发生了变化，但他与对方当事人之间的权利义务关系仍然有效”，[1]亦可称之为行政法上权利义务的继受。虽然学界通说认为：行政法上的义务原则上具有人身专属性，不得移转。纳税义务、清理废弃物义务之类不具有人身专属性的义务，可以因概括继受或个别继受而移转。[2] 但是，依据《行政诉讼法》第25条关于“有权提起诉讼的公民死亡，其近亲属可以提起诉讼”“有权提起诉讼的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼”的规定，只有在法律规定的特殊情况下，行政法律关系以外的第三人才可以继受行政相对人在行政法上的权利义务。实践中，常常存在有权提起诉讼的公民、法人或者其他组织未死亡或者未终止，既未履行行政义务，也未行使救济权利，第三人为顺利办理物权转

* 陈倩，南京大学法学院博士研究生。本文系国家社科基金一般项目“行政许可中公私利益的冲突与平衡”(23BFX014)的阶段性成果。

[1] 朱维究、王成栋主编：《一般行政法原理》，高等教育出版社2005年版，第72页。

[2] 参见陈敏：《行政法总论》，新学林出版有限公司2011年版，第290页。

中国知网　https://www.cnki.net

移登记而自愿代其履行行政义务的情形。然而，当第三人欲基于继受的行政义务而继受原义务人在行政法上享有的权利时，由于缺乏实定法依据而屡遭行政机关或司法机关拒绝的现象屡见不鲜。以下试举三则案例展开研讨。

【案例一】王某某经司法拍卖拍得一辆小型汽车，该车原先有十一次违章，共有罚款 1900 元未缴纳。天津市公安交通管理局车管所在王某某申请车辆过户时告知其需一次性缴纳罚款，否则不予过户。王某某按违章次数缴纳罚款完毕后，天津市公安交通管理局车管所为其办理了转移手续。嗣后，王某某提起行政诉讼，两审法院均裁定驳回。其中，二审法院认为王某某缴纳的 1900 元仅是代替原违法行为人缴纳，而非行政机关对王某某作出的交通违章行政处罚。王某某不是本案行政行为的相对人，不具有本案行政诉讼原告的主体资格。[3] 本案延伸出的问题是：王某某缴纳的 1900 元罚款的性质应如何认定？从应然角度来说，虽然王某某并非行政相对人，但行政机关要求王某某代替行政相对人缴纳罚款后，王某某能否进入行政程序中行使救济权？

【案例二】2014 年 12 月 9 日，珠海市中级人民法院作出裁定，解除白蕉镇供销社名下商住用地使用权的查封并作价 3700 余万元抵偿给珠海市第二城市开发有限公司（以下简称“二城公司”），办理过户所需的税费由二城公司承担。为顺利办理产权转移登记，二城公司以白蕉镇供销社的名义分别于 2016 年 11 月 7 日缴纳案涉土地使用权土地闲置费人民币 50 余万元，于 2017 年 10 月 31 日缴纳案涉土地使用权企业所得税人民币 300 余万元及滞纳金一百余万元，于 2017 年 11 月 8 日缴纳案涉土地增值税等其余税费 2000 余万元及滞纳金 800 余万元。因对税费滞纳金不服，二城公司提起行政诉讼，但法院驳回了二城公司的诉讼请求。[4] 本案延伸出的问题是：尽管二城公司继受纳税义务的正当性已获确认，但土地闲置费与滞纳金的缴纳作为具有人身专属性的金钱给付义务，能否通过司法裁判强制转移至第三人？二城公司不继受具有人身专属性的义务明显将导致国有资产流失，那么由第三人继受是否打破了“人身专属性义务不得继受”的传统法理？

【案例三】A 公司与 B 公司约定：B 公司以 12 亿元购买 A 公司名下酒店，A 公司承担转让酒店需支付的土地增值税、增值税及附加和印花税。由于 A 公司虽未宣告破产，但公司内部无人员、无资产、无资金、故无缴税能力。B 公司为取得案涉酒店不动产权证，同意承担 A 公司应缴的税款，但对税务局有关土地增值税的决定存在异议。税务局则认为：B 公司无权限要求其提供评估报告、土地增值税的计税依据、计算过程和适用法律。本案延伸出的问题是：在不可期待 A 公司履行行政法上金钱给付义务的情况下，行政机关同意 B 公司代替 A 公司履行行政义务时，是否应同时赋予 B 公司相应的行政救济权？B 公司应以何种身份进入行政程序？

以上三则均是发生在物权转移登记过程中的案例。都反映了原物权人未履行的行政法上金钱给付义务得以履行是办理物权转移登记的前提，当原物权人未予履行或显然无法期待其履行时，买受人为了减少损失并顺利办理物权转移登记而自愿代替原物权人履行行政法上的金钱给付义务，但在行政法上面临无法获得任何保护的困境。此时，从法律行为外观主义视角考察，买受人（第三人）的行为实质上构成“行政债务的加入”。依据《民法典》第 552 条之

[3] 参见王某璠、天津市公安交通管理局公安行政管理案，天津市第一中级人民法院（2017）津 01 行终 155 号行政裁定书。

[4] 参见珠海市第二城市开发有限公司与国家税务总局珠海市斗门区税务局税务行政管理案，广东省珠海市金湾区人民法院（2018）粤 0404 行初 86 号行政判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

规定,债务加入系指"第三人与债务人约定,加入债务,或者第三人向债权人表示愿意加入债务,原债务人并没有脱离债的关系,其将与第三人共同向债权人承担债务"[5]。鉴于行政债权债务关系兼具公法属性与公共利益约束的特殊性,尤其在合意基础、责任属性及法律后果等维度与民事债务加入尚存在本质差异,故本文将因物权转移需要而自愿继受行政法上金钱给付义务的第三人称为"行政债务加入人"以作区分。

在上述三则案例中,由于缺乏实定法上的依据,行政机关无一例外地否定了行政债务加入人在行政法上的地位。即使行政债务加入人继受行政法上的金钱给付义务后,对行政行为提起行政诉讼,法院也会以行政诉讼中的"利害关系"仅指公法上的利害关系,一般不包括私法上的利害关系为由驳回起诉。[6] 显然,这种做法可能给实践带来一系列不利的后果。因此,反思行政法上的利害关系理论和人身专属性义务不可由第三人继受的理论,讨论赋予行政债务加入人一定法律地位的正当性,就成为行政法学界不可回避的课题。然而,截至本文成稿时止,学界尚未形成针对行政债务加入人法律地位赋权路径的系统性研究成果。这一学术研究的空白地带恰恰凸显了本文的研究价值所在。基于此,本文首先论证行政法上赋予行政债务加入人独立地位的正当性。其次,在对行政法上有关人身专属性义务不可由第三人继受的传统理论进行澄清的基础上,阐释为什么要赋予行政债务加入人代位权人地位。最后,揭示赋予行政债务加入人代位权人地位应具备的要件,并指出行政债务加入人行使代位权所产生的法律效果。

二、行政法上赋予行政债务加入人独立地位的正当性

目前,我国行政法上的金钱给付义务种类繁多,包括但不限于税收、行政收费、罚款、滞纳金、迟延履行费、代履行费等。有学者认为,从内容本身来看,公法上的金钱请求权和私法上的金钱债权并无太多差异,所以称之为"公法上的债权"也是合适的。[7] 但是,公法上的金钱给付义务能否如私法中的债务承担般灵活移转还有待商榷。至少,现行法规范并没有为行政法律关系所产生的权利和义务是否必须以特定个人身份行使和履行的问题提供答案。[8] 事实上,行政债务加入人能否继受行政法上金钱给付义务,并相应享有行政法上的权利,本质上是一个行政法律关系主体能否被变更的问题。

(一)权利义务一致原则的内在要求

通过分析前文案例可以发现,行政机关与司法机关仍然是以"公法调整公域,私法调整私域"[9]的理念,在个案中割裂地看待因民事法律活动的"嫁接"而发生行政法上金钱给付义务是否继受的问题。在北京好药师大药房连锁有限公司(以下简称好药师公司)与山东康美药

[5] 王利明、杨立新、王轶、程啸:《民法典(第六版)》,法律出版社2020年版,第705页。

[6] 参见刘某明、许某冬等与国家税务总局鸡西市税务局第三稽查局行政强制措施案,黑龙江省鸡西市中级人民法院(2023)黑03行终132号行政裁定书。

[7] 参见[日]美浓部达吉:《公法与私法》,黄冯明译,中国政法大学出版社2003年版,第87页。

[8] Vgl. Fritz Fleiner, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., J. C. B. Mohr. 1913, S.148.

[9] 肖泽晟:《民法典涉行政条款在行政诉讼中的适用》,载《国家检察官学院学报》2023年第3期,第140页。

中国知网 https://www.cnki.net

业有限公司(以下简称康美药业公司)产品生产者责任纠纷案中,好药师公司被处以行政罚款的原因是其"经营标签不符合规定的预包装食品",但二审法院却以好药师公司不存在过错为由,认定康美药业公司应当承担好药师公司的合理经济损失赔偿责任。[10] 除好药师案外,在不少已决的司法判例中,各级法院也作出了支持判决以承认行政罚款的可民事追偿性。[11] 这是除行政债务加入外,第三人继受行政法上金钱给付义务的另一种形式。由于行政债务加入人在行政法上独立地位的缺失,允许行政罚款的可民事追偿性,必然会带来以下严重后果:一方面,实践中会出现大量"好药师公司"之流,对行政机关的行政决定不复议、不诉讼,且立即履行金钱给付义务后,只要主观无过错,即可立即转以民事手段要求产品生产者承担行政债务。另一方面,当康美药业公司因执行民事判决而被迫继受好药师公司在行政法上的金钱给付义务后,却因与该行政债务的作出无任何"利害关系",导致其在权益受损时无法获得救济。退一步说,无论第三人是否自愿继受行政法上金钱给付义务,依据现代行政中的平衡理论,"权利和义务的设定应具有平衡的特点",[12]行政机关应当谨遵权利义务一致原则,在要求第三人继受行政相对人的金钱给付义务后,必须承认第三人享有相应的行政权利。

不仅如此,依据传统的民主政治理论,"国家以及主权者固然有权要求臣民履行服从义务,但是臣民承担义务却是以国家为其提供保护为前提"。[13] 行政债务加入人基于合法交易取得物权,虽然是为了顺利办理物权转移登记手续,主动继受行政法上的金钱给付义务,但不允许其对行政法上的金钱给付义务决定提出异议,不仅有失公允,也违背了权利义务一致原则的要求。实际上,任何行政行为都是同时以权利义务为内容的。不仅不存在只以纯粹义务为内容的行政行为,而且一方当事人的权利或义务必将表现为另一方当事人的义务或权利。这既是现代社会民主和法治、法律面前人人平等、权利义务一致等法律原则的客观要求和具体体现,也是当代行政法基本价值的具体实现。否则,行政法只能成为纯粹的管理法、统治法。[14]

(二)符合正当程序原则的控权逻辑

正当程序原则要求行政机关在作出对当事人不利的决定时应当说明理由、听取当事人的陈述和申辩、提供监督和救济。行政债务加入人作为新的义务人在行政程序中的程序性权利是否受到承认和保障,是行政程序正当与否的判断标准。[15] 目前,实践中已有行政机关承认行政债务加入人享有相应程序权利的做法。例如,在丁某某与国家税务总局北京市税务局稽查局税务处理纠纷案中,丁某某作为已注销的纳税主体的纳税义务继受人,在经过多次行政

[10] 参见北京好药师大药房连锁有限公司与山东康美药业有限公司产品生产者责任纠纷案,北京市第二中级人民法院(2018)京02民终2930号民事判决书。

[11] 参见北京新发地玉源食品经销部等产品责任纠纷案,北京市高级人民法院(2019)京民申5188号民事裁定书;韶关市浈江区精工电器批发部、韶关市浈江区东联精工电线厂、杨某某与韶关市浈江建筑安装工程公司产品责任纠纷案,广东省韶关市中级人民法院(2019)粤02民终2300号民事判决书。

[12] 刘泽军:《关于现代行政法的平衡机制及其功能分析》,载罗豪才主编:《现代行政法的平衡理论》,北京大学出版社2003年版,第374页。

[13] 瞿郑龙:《现代社会"法政关系"的基本筹划、内在困境与中国问题》,载《法治现代化研究》2019年第3期,第73页。

[14] 参见叶必丰:《论行政行为的执行力》,载《行政法学研究》1997年第3期,第36—37页。

[15] 参见孙笑侠:《法律程序设计的若干法理——怎样给行政行为设计正当的程序》,载《政治与法律》1998年第4期,第21页。

中国知网 https://www.cnki.net

复议、行政诉讼后,法院承认其与行政行为有利害关系。[16] 随后,纳税机关通过另作《税务事项通知书》的形式向丁海峰个人作出税务处理决定,并告知其享有陈述申辩以及提供相关证据材料的权利。[17] 既然行政机关承认行政债务加入人继受原义务人在行政法上的金钱给付义务,那么为避免行政权的滥用和切实保障行政债务加入人权益,行政机关就必须承认行政债务加入人是受到金钱给付义务决定影响的人,应享有原行政相对人在行政法上相应的程序权利。毕竟,程序权利的存在就是用来保护行政相对人实体权利的。

此外,承认行政债务加入人在行政法上的独立地位,有利于规范行政权的行使,降低不良行政行为带来的风险。从案例一、二中不难看出,行政法上的金钱给付义务并不会因司法拍卖而消除,甚至买受人还需承担非因自己原因产生的滞纳金、加处罚款等制裁性债务。如此,将产生一个"莫比乌斯环"现象:买受人无法申请继受行政法上的金钱给付义务成为行政债务加入人,金钱给付义务便无人履行,动产/不动产面临带瑕疵拍卖,拍卖后的买受人依然需承担该金钱给付义务。与之相对应,基于民事活动产生的金钱给付义务移转行为却受不到行政机关的任何监督和制约。依据最低限度的程序保障理论,陈述系争行动不该采行的意见的权利、知悉不利证据的权利、交叉询问相对证人的权利等都能得到保障时,程序才具有最基本的正当性。[18] 因此,必须承认行政债务加入人在行政程序和行政救济程序中的独立地位。

(三)行政债务加入人权利保护与市场秩序协调的现实价值取向

在民法领域,随着商业与交易的发展,债务加入制度打破了传统的"法锁"观念,可以用来简化清算关系或者增加责任财产。[19] 同理,赋予行政债务加入人在行政法上独立的法律地位,也将意味着突破行政机关与行政相对人的双向关系,但能否如民事规范般产生积极效用还有待廓清。从实际案例来看,赋予行政债务加入人独立地位,具有极其重要的现实意义。

首先,赋予行政债务加入人在行政法上独立的法律地位,有利于激励行政债务加入人代替原行政相对人履行行政法上的金钱给付义务,避免因为金钱给付义务决定本身的不合法性或不合理性争议得不到解决而成为金钱给付义务获得快速履行和物权转移登记得以顺利进行的障碍。不承认行政债务加入人在行政法上的独立地位,就意味着买方和行政机关都只能通过向法院申请对卖方的财产标的进行司法拍卖的方式,来保障各自债权的实现。然而,以广州市花都利宝时服饰配件厂有限公司等与罗某某等房屋买卖合同纠纷案为例,罗某某基于司法拍卖取得案涉商铺所有权,并依法对案涉商铺享有处分权。但该不动产尚有土地出让金、契税等金钱给付义务未予履行,导致罗某某无法办理房产过户手续,并在嗣后处分时被买受人以无权处分为由要求解除交易。虽然法院始终认定即使因为未缴纳税费等原因未能办理不动产所有权证书,仍然不影响买受人拥有该不动产的所有权,[20]但这不仅使得行政法上金钱给付义务的履行需要经历更加漫长的时间,还可能导致买卖双方的交易目的最终都无法

[16] 参见丁某某与国家税务总局北京市税务局稽查局税务行政处罚案,北京市第二中级人民法院(2018)京02行再3号行政裁定书。

[17] 参见丁某某与国家税务总局北京市税务局稽查局所作税务处理决定及国家税务总局北京市税务局所作行政复议决定案,北京市第二中级人民法院(2020)京02行终1464号行政判决书。

[18] 参见肖金明主编:《原则与制度:比较行政法的角度》,山东大学出版社2004年版,第150—151页。

[19] 参见朱庆育主编:《中国民法典评注·条文选注(第2册)》,第551条(债务承担规则),肖俊,中国民主法制出版社2021年版,第156页,边码1—2。

[20] 参见广州市花都利宝时服饰配件厂有限公司等与罗某某等房屋买卖合同纠纷案,最高人民法院(2020)最高法民申5436号民事裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

实现，甚至进一步扩大买方的损失。

其次，现行立法建立的在物权转移登记之前必须缴清相应税费的制度安排，[21]目的在于确保国库收入目的的快速实现，降低行政执法成本。然而，当行政机关找不到义务人、义务人拒绝履行或者没有能力履行行政法上的金钱给付义务时，上述目的显然并不能快速得到实现。此时，行政机关与其面对无法或不愿履行行政债务的行政相对人束手无策，或者需要经历漫长的司法强制拍卖程序，才能确保金钱给付义务得到履行，还不如承认自愿继受行政法上金钱给付义务的行政债务加入人在行政法上的独立地位，以激励行政债务加入人自愿代替原义务人履行义务，从而快速实现上述目的。

最后，无论是物权转移登记前的税费清缴制度，抑或司法拍卖中的带瑕疵拍卖，均明显忽视了对买方利益的保护，是一种利益失衡的制度安排。因此，在上述制度的执行过程中，应尽可能通过向买方倾斜的方式，如赋予行政债务加入人独立的法律地位，来矫正这种利益失衡。本文的三则案例都表明，行政债务加入人是为了确保物权转移登记的顺利进行、减少损失而自愿代替原义务人履行行政法上的金钱给付义务，已经处于对自身不利的处境。如果行政机关固守已经形成的具有稳定性的行政法律关系，拒绝承认行政债务加入人的法律地位，很可能导致买受人“破罐子破摔”，不再去办理产权转移登记。而这最终的结果就是国家与买受人的“两败俱伤”，导致各方利益的进一步失衡。在案例二中，二城公司为完成物权转移登记，耗时三年之久在不同行政机关之间周旋，却仍需额外支付高额土地闲置费及税款滞纳金。该案中，高额土地闲置费及税款滞纳金的产生，是由于行政机关即使面对法院的执行裁定书，仍然不认可二城公司作为行政债务加入人在行政法上的独立地位所致。在二城公司提起行政诉讼后，法院也只能僵化适用传统的“利害关系”理论，驳回二城公司的起诉。这等于进一步扩大了行政债务加入人的损失，有失基本的公平、正义。因此，为了矫正其中的利益失衡，并避免造成进一步的利益失衡，在行政债务加入人自愿代替卖方履行行政法上的金钱给付义务而行政机关也认可的情况下，行政机关理应依据权利义务一致原则的要求，同意将卖方享有的行政法上的权利一并交由行政债务加入人继受。

三、行政债务加入人拥有代位权人地位之证成

前已述及，依据现有行政义务继受理论，赋予行政债务加入人在行政法上的独立地位不仅面临着人身专属性义务不可由第三人继受理论带来的质疑，还可能出现即使行政债务加入人可以继受具有人身专属性的金钱给付义务，行政机关或法院因受制于该理论而拒不认可买受人在行政法上具有利害关系人地位的情形。为此，本部分将首先阐释人身专属性义务不可由第三人继受理论并非赋予行政债务加入人独立地位的障碍，然后就应赋予行政债务加入人代理人地位、代履行人地位抑或当事人地位进行探讨，最后在此基础上，参照税法上赋予税务机关的代位权人地位，论证赋予行政债务加入人代位权人地位的必要性。

（一）对人身专属性义务不可继受理论的澄清

传统观点认为行政法上的义务除法律特别规定外，应以是否具有“人身专属性”为标准判

[21] 参见《个人所得税法》第2条；《土地增值税暂行条例》第2条、第12条；《国家税务总局〈关于人民法院强制执行被执行人财产有关税收问题的复函〉》（国税函[2005]869号）第四项。

中国知网 https://www.cnki.net

断是否可以被继受。将目光聚焦至行政法上的金钱给付义务,可以发现,滞纳金、加处罚款等金钱给付义务只适用于不可代替性的作为和不作为义务,其目的在于迫使行政相对人履行已生效的行政义务。[22] 不言而喻,此类金钱给付义务因具有"人身专属性"而不可以由第三人继受。我国有学者将此情形总结为只要"行政决定所设定的义务不能通过由继受人履行的方式实现执法目的,甚至可能会带来对行政执法效果的破坏,并造成行政法治的阻滞,则该行政义务不应具有可继受性"。[23] 然而以案例二为例,即使行政债务加入人继受的义务以原金钱给付义务为限,但加入时已存在的滞纳金、迟延履行费等"从债务"仍然需要由行政债务加入人代为履行。概言之,人身专属性义务不可由第三人继受的理论还需要从以下两个方面加以修正或澄清。

第一,行政债务加入前,具有人身专属性的金钱给付义务也具有继受性。既然"人身专属性"标准并不足以成为判断行政法上金钱给付义务能否继受的唯一标准,且"行政目的"之论证亦无法解释只继受部分金钱给付义务的合理性,那么,立足于现有案例,将继受行政法上金钱给付义务的买受人称之为行政债务加入人,并对传统行政义务继受理论进行反思时,"可考虑引介语言学上'家族相似性'概念",[24]对"人身专属性"标准进行更加综合的思考。在民法领域中,自债务加入之时起,以原债务在债务加入之时的内容为限,债务加入人之债务即可独立于原债务发展。[25] 如此,行政债务加入人继受的金钱给付义务,亦是仅指以原物权人(原义务人)与买受人(行政债务加入人)基于意思表示一致达成物权交易为限,买受人仅继受成为行政债务加入人之前,已经发生外部效力的金钱给付义务。例如,在案例二中,二城公司已于2014年继受取得相应土地使用权,但其在2016年支付的土地闲置费、2017年支付的各种税费滞纳金均是非因二城公司自身原因、行政机关不予认可二城公司行政债务加入人身份而产生的不必要的巨额费用。申言之,要求明确行政债务加入人继受时间的另一个重要原因在于,原义务人并不因行政债务加入而脱离行政法律关系,若二城公司支付的土地闲置费、滞纳金等具有"人身专属性"的金钱给付义务发生在原物权人与买受人物权交易发生之前,且二城公司明知所购买的财产标的要受到上述金钱给付义务限制的情况下,二城公司作为物权的继受人,并无任何理由拒绝。但是,自二城公司债务加入后,其所负担的行政法上金钱给付义务即独立发展。此时,行政机关不可将事后针对原物权人作出的制裁性金钱给付义务强加于行政债务加入人。

第二,"人身专属性"标准只是对行政机关单方面要求第三人继受行政法义务施加限制,不限制行政债务加入人的自愿继受。行政法上义务的继受属于一种干预性措施,其效果与直接课予义务相同。[26] 以行政罚款的可民事追偿性为例,该主张受到苛责的重要原因在于,妄图以民法的不真正连带责任规定,类推适用于行政法上金钱给付义务的个别继受。在本文的三则案例中,民法的任务首先是确定买受人的民事交易行为是否发生物权转移,行政法的任务则是根据行政法上的规范判断行政义务能否移转至民法确定的合法买受人。二者均是在各自的法律管辖范围内衡量继受制度的适用。因此,必须在充分考虑民法与行政法各自功能

[22] 参见胡建淼主编:《行政强制法研究》,法律出版社2003年版,第173页。

[23] 陈思融:《行政义务继受理论的逻辑证成》,载《政治与法律》2024年第4期,第139页。

[24] 蒋悟真:《经济法的学理化:理论省思与实践进路》,载《政治与法律》2024年第11期,第121页。

[25] 参见夏昊晗:《债务加入法律适用的体系化思考》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2021年第3期,第170页。

[26] Vgl. Hans-Uwe Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht,11. Aufl., 1998, § 11 Rn 51.

中国知网 https://www.cnki.net

分离的基础上，[27]只有当行政债务加入人作出自愿继受金钱给付义务的意思表示时，才能由行政机关确定该金钱给付义务是否具有“人身专属性”。这里要特别说明的是，之所以提出“人身专属性”这一概念，是因为考虑到义务人的身份与行为具有不可分割性，一旦分开即难以实现行政目的。[28] 行政法上的金钱给付义务除有矫正违规义务人行为的目的外，还有建立法治秩序与维护公共利益的效用。正是基于这一点，有学者提出，行政机关判断金钱给付义务的继受不应受限于人身专属性标准，而应当将维护公共利益的目的结合起来一并思考。[29] 众所周知，美国的财产法上有一个固有共识：“买方须继受卖方的衣钵”，[30]即买方在交易时知道所购财产存在合法限制，那么在交易完成后应属于自愿继受财产标的在行政法上的金钱给付义务限制，无权对此提出异议。

综上，人身专属性义务不可由第三人继受的理论，并不会成为行政债务加入人不能继受人身专属性义务，进而成为赋予行政债务加入人独立法律地位的障碍。

（二）对“代理人说”“代履行人说”“当事人说”的摒弃

既然在行政法上要赋予行政债务加入人一定的法律地位，那么依代理制度赋予行政债务加入人代理人地位（代理人说），类推适用民法上的第三人代为履行制度赋予行政债务加入人代履行人地位（代履行人说），以及类推适用债务转移制度赋予其当事人地位（当事人说），则属于可供参考的备选方案。然而，这样的方案是否切实可行呢？

第一，“代理人说”是从行政法上的代理制度引申而来，指“某个法律主体（代理人）的行为按照现行实在法的规定归属于另一个法律主体（被代理人），被代理人承受代理人行为所产生的权利义务”。[31] 例如，“税收债务可以由税务代理人履行，这是各国通行的做法”。[32] 还有学者提出不具有人身专属性的行政义务无须由义务人自行履行亦能达到目的，故原则上可以代理、让与或移转。[33] 由此看来，“代理人”在行政法上无处不在。若在行政债务加入关系中沿用代理制度，即表明行政债务加入人只是加入原行政法律关系，法律关系的主体未变更，也无新的行政法律关系产生。但问题在于：第一，代理模式成立的前提必须是义务人积极促成与行政债务加入人约定继受金钱给付义务事宜。在案例一中，债务加入人王某某客观上根本无法取得原车主代理权的授予。即使类推民法上的表见代理规定，但只要义务人出现并主张行政债务加入人属无权代理人，不仅行政机关面临国有资产流失的风险，也将构成对行政行为公定力的破坏，甚至面临行政赔偿责任。第二，即使行政债务加入人能够以被代理人的名义履行金钱给付义务，但在行政法上，由于行政债务加入人作为代理人并不改变原行政法律关系，因此，一方面很有可能出现行政债务加入人继受义务时原行政行为已经超过申请复议或者提起诉讼的期限，产生形式确定力，债务加入人已无权对行政机关确定的债务寻求法律

---

[27] Vgl. Philipp Reimer, Zur Rechtsnachfolge im öffentlichen Recht Rechtstheoretschee ersseetteven ree ven Derthem, DVBl, 2011, S.207.

[28] 参见陈清秀：《税捐债务可否继承——评析释字第六二二号解释》，载《台湾法学杂志》2007 年总第 96 期，第 302 页。

[29] 参见詹镇荣：《人民公法上不当得利返还义务之继受——以基于行政处分受领给付之类型为中心》，载《东吴法律学报》第 26 卷第 3 期（2015 年），第 318 页。

[30] Graff v. Smith's Admors, 1 U.S.(1 Dall.)481, 485(1789).

[31] Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht Ⅰ, 13. Aufl., 2017, § 35, S.402, Rn.2.

[32] 刘剑文主编：《税法学（第五版）》，北京大学出版社 2017 年版，第 292 页。

[33] 前注[2]，陈敏书，第 253 页。

中国知网 https://www.cnki.net

救济;另一方面,即使行政债务加入人可以以原义务人的名义对行政决定提出异议,但是原义务人一旦撤回行政债务加入人提出的诉请,债务加入人只能束手无策。概言之,"代理人说"不能在行政法上给予债务加入人独立的法律地位,因而不可取。

第二,能否直接将第三人继受行政法上金钱给付义务类推适用《民法典》第523条规定的代履行人规则呢?依据民事规范,当事人可以约定由第三人向债权人履行债务。然而,如果第三人不履行债务或者履行债务不符合约定,债务人应当向债权人承担违约责任。这种代为履行的约定,并不免除债务人的责任。在第三人代为履行的情况下,第三人只是履行主体而不是债权债务关系的当事人,债务并没有发生转移。[34] 从以上规定中不难发现,行政法上的金钱给付义务继受人要具备民法上的代履行人地位应具备以下三个条件:一是原物权人与行政机关之间有合同关系存在,且合同中明确约定由买受人代为履行行政法上金钱给付义务的条款;二是买受人明确表示愿意为原物权人代为履行金钱给付义务,或者与其签订了代为履行债务的协议;三是第三人对履行该金钱给付义务具有合法利益。在行政债务加入的法律关系中,原物权人和行政机关之间不可能存在买受人代替原物权人履行行政法上金钱给付义务的合同,因此,"代履行人"地位的构成要件自始无法成立。另外,依据《民法典》第524条的但书条款,具有人身专属性的金钱给付义务也不得由第三人代为履行。这一除外限制的存在,显然也无法解决本文案例二中二城公司的困境。若赋予行政债务加入人以民法上的代履行人地位,则意味着只要债务加入人对于履行原义务人的金钱给付义务具有合法利益,行政机关就无权拒绝,原义务人也不得阻止。更为重要的是,"第三人清偿后发生法定的债权转让",[35]也就是说,行政法上的继受义务人在代为履行原义务人的行政债务后,取得的是对原义务人的追偿权,而非对行政债务的异议权,更遑论行使行政救济权利。

那么,能否赋予行政债务加人行政法上的"代履行人"地位呢?答案也是否定的。依据《行政强制法》之规定,行政机关在原物权人可以履行而拒不履行行政作为义务(而非金钱给付义务),而该义务又可由买受人代为履行时,应当由行政机关单方面委托买受人代为履行,并由原物权人承担代履行费用。总体而言,本文三则案例中买受人作为行政债务加入人并不具有行政法上的"代履行人"地位。

第三,赋予行政债务加入人当事人地位虽看似实现了对其权利保障的最大化,却与行政法律关系存续性原理相冲突——在原行政相对人未死亡或终止时,径行消解其主体资格既无规范依据,亦背离"责任与主体同一性"的行政法基本逻辑。随着我国台湾地区对"所有公法义务均具有人身专属性,不可脱离义务主体而存在"[36]这一理论的深入批判,有学者主张行政债务加入人继受行政义务可以类推民法有关债务转移的规定。在民法上,债务转移属于一种免责的债务承担。[37] 若类推该规定,则原义务人在未死亡或者未终止时,仅因物权转移这一民事行为,就直接被免除了行政法上的金钱给付义务。行政义务转移后,"主体的变更导致原有法律关系的消灭,新的法律关系发生"。[38] 当然,也有学者主张,行政债务由行政债务加入人继受后,行政机关原则上仍需审查行政债务加入人作为新的所有权人(新的行政相对人)

[34] 参见王利明:《论第三人代为履行——以〈民法典〉第524条为中心》,载《法学杂志》2021年第8期,第8页。

[35] MüKo/Heinemeyer, 9. Aufl. 2022, BGB vor § 414 ,Rn. 9.

[36] Vgl. Fritz Fleiner(Fn.8),S.138.

[37] 前注[19],朱庆育主编书,第158页,边码10。

[38] 应松年主编:《当代中国行政法(第一卷)》,人民出版社2018年版,第202页。

中国知网 https://www.cnki.net

能否符合原行政行为作出的构成要件。[39] 这一观点似乎是赋予继受行政义务的债务加入人独立地位更为周全的方案设计，但在司法实践中并不具备可操作性。由于行政法上金钱给付义务的产生、数额的确定及归责事由都是基于行政机关对义务人行为的裁量，而非针对行政债务加入人。若直接默许原义务人可以免责地将义务转移给行政债务加入人，赋予行政债务加入人当事人地位，并同时取消原义务人的当事人地位，那么，案例一中王某某缴纳的 1900 元费用就应视为一种私法上的给付义务的履行。当王某某作为行政债务加入人无力履行时，行政机关就只能执行行政债务加入人的财产而不能执行原义务人的财产。这样一来，违章罚款的惩戒目的将无法实现。另外，按照“当事人说”，原义务人的当事人地位丧失，行政债务加入人不仅需履行原义务人的金钱给付义务，还可能承担义务附随的其他不利后果，对债务加入人明显不公平。在案例二中，由二城公司支付的非因其过错产生的土地使用权各项税费的延迟滞纳金即是例证。一言以蔽之，通过类推债务转移制度而赋予行政债务加入人行政法上的当事人地位，就“犹如为公法上的违法者在私法王国提供庇护”，[40]也不是可行的备选方案。在税收领域，学界和司法实践[41]一致认可当事人之间就税收承担的约定条款不违反税收征管法律法规的同时，“当事人之间的约定无论是否经过司法裁决，均不能对税务行政机关的征税行为产生影响”，[42]这也从反面印证了“当事人说”并非行之有效的方案。

（三）“代位权人说”的提出

在行政法上，即使公民、法人或者其他组织具有行政相对人资格，但如果没有行使批评、建议权的资格，就没有形成与行政主体之间的行政法律关系。[43] 显然，依据权利义务一致原则的要求，禁止继受金钱给付义务的行政债务加入人行使原义务人所享有的行政法上的权利，既违反了行政法律关系中主体变更的构成要件，也不符合公共利益的需要。正如同民法领域中的债务加入人享有债务人对债权人的抗辩权，行政债务加入人也应同样享有原义务人对行政机关或司法机关提出异议的权利。然而，不同于民事程序，在行政程序中，行政债务加入人须“与行政行为有利害关系”方能向行政机关或司法机关提出异议，故当行政债务加入人继受原义务人在行政法上的金钱给付义务后，并不能在行政法上直接取得当事人地位，而是“代位”取得了原义务人在行政法上享有的权利。

依据民法上的代位权规则，“债权人代位行使债务人的权利，目的在于催促第三人向债务人履行义务，其权利效果归属于债务人，债权人只能代位行使其权利，而不得为处分行为”。[44] 通过类推适用民事规范中的代位权规则，首先，若允许行政债务加入人在行政法上行使代位权，根本无须征得原义务人同意。其次，行政债务加入人与行政机关的行政法律关系是否成立，取决于代位权的行使结果。若行政机关不承认行政债务加入人拥有代位权人地位，则行政机关也不得接受行政债务加入人代替原义务人履行金钱给付义务。最后，“以实现

[39] 参见李建良：《行政法上义务继受初探》，载冯德宗、刘淑范主编：《2005 年行政管制与行政争讼》，“中研院”法律学研究所筹备处 2006 年版，第 122 页。

[40] 苏永钦：《寻找新民法》，北京大学出版社 2012 年版，第 277 页。

[41] 参见山西嘉和泰房地产开发有限公司与太原重型机械（集团）有限公司土地使用权转让合同纠纷案，最高人民法院（2007）民一终字第 62 号民事判决书。

[42] 雷盟、雷江林：《非纳税义务人承担税收的合同条款效力探究》，载《税务研究》2019 年第 8 期，第 75 页。

[43] 参见方世荣：《论行政相对人》，中国政法大学出版社 2000 年版，第 33 页。

[44] 吴祖祥、李琴：《代位权法律制度研究》，吉林大学出版社 2007 年版，第 34 页。

中国知网 https://www.cnki.net

债权人的债权为本旨,代位权的核心内容是代位行使债务人的债权请求权,债权人提起诉讼的目的是主张次债务人履行其对债务人的债务"。[45]当行政债务加入人为顺利进行物权转移登记,在不突破利害关系理论的基础上,以自己的名义代原义务人享有其在行政法律关系中的当事人地位,并行使与原义务人应履行的行政法上金钱给付义务所对应的行政权利,效力归属于原义务人,理应称为原义务人的"代位权人"。

当然,此种意义上的代位权与税法上的代位权略有不同。《税收征收管理法》第50条的规定,通过借鉴民法上的代位权理论,赋予税务机关拥有代替欠缴税款的纳税人之诉讼地位,行使其对次债务人的权利,以保障税收债权的实现,防范纳税义务人规避税收的企图。另外,还有学者依据"税收债务关系说"[46]提出了"第二次纳税义务"概念:当纳税义务人出现滞纳税款情形,且该纳税义务人财产的执行不足以弥补税款时,该纳税义务人的关系人,如无偿受让人对取得财产的税款承担义务,可以代替其纳税。[47] 由此不难看出,"第二次纳税义务"即为纳税义务的继受。有学者基于此提出"第三人清偿税收债务后可获得代位追偿权",[48]也就是代替税务机关向原纳税义务人追偿。然而,这一观点中的"代位"是在第三人继受行政相对人纳税义务后,在行政法律关系终止的基础之上主张第三人可以有限制地代税务机关向原纳税义务人行使代位追偿权。恰与之相反,行政债务加入人行使的"代位"权属于"反向代位"权,系类推民法上的债权人代位权规则,指行政债务加入人继受原义务人金钱给付义务后,在原义务人怠于对金钱给付义务决定行使行政法上的异议权时,取得代替原义务人对该决定提出异议的权利。这是对税务机关向无行政法上利害关系的第三人(次债务人)行使代位权的"反向"拓展。

另外,"买方须继受卖方的衣钵"的另外一层意思是,买方作为债务加入人依然有权对施加在物权使用和价值上的不合理限制主张权利。[49] 这一观点与"代位权人说"的基本原理不谋而合。现行税法中的代位权条款明显是从偏向保护行政机关快速执行金钱给付义务决定的角度作出的制度安排,完全忽略了行政债务加入人应"反向"拥有的代替原义务人向行政机关(包括税务机关)提起异议的权利。随着经济社会的快速发展,公私二分的楚河汉界也逐渐被打破。无论是化解行政争议,抑或是解决民事纠纷,依靠单一部门法都不足以解决上述民行交叉问题。

(四)采纳"代位权人说"的优势

按照"代理人说",原有的行政法律关系继续存在,行政债务加入人与行政机关之间并不形成新的行政法律关系。显然,"代理人说"虽然能确保行政目的得到实现,却不能在行政法上赋予行政债务加入人独立的法律地位,对行政债务加入人当下处境的改善没有任何帮助。

---

[45] 蒲一苇:《〈民法典〉第537条:(债权人代位权行使效果)诉讼评注》,载《法学杂志》2023年第3期,第25页。

[46] 参见施政义:《税收债法论》,中国政法大学出版社2008年版,第1页。与奥托·迈耶提出的"权利服从关系说"相反,德国学者阿尔伯特·亨泽尔主张"税收债务关系说",他认为税收法律关系是国家对纳税人请求履行税收债务(一种金钱给付)的关系,纳税义务只需满足税法规定的课税要件即可成立,而并非依行政机关的课税处分来创设。

[47] 参见王桦宇:《税法总则立法框架下纳税义务体系的构建》,载《交大法学》2023年第3期,第39页。

[48] 王霞、杨钺:《"第三人代为清偿规则"在税收关系中的适用——"王某诉律信公司案"析评》,载《中南大学学报(社会科学版)》2021年第6期,第83页。

[49] See Palazzolo v. Rhole Isalnd,533 U.S.606,627(2001).

中国知网 https://www.cnki.net

按照“代履行人说”，除不能赋予行政债务加入人独立地位外，代为履行的第三人与行政机关之间并不存在行政法律关系，行政机关对第三人并不直接享有请求权，第三人不履行或不完全履行义务时也只能请求原义务人履行。对行政机关而言，“代履行人说”的适用往往弊大于利，甚至有弊无利。

按照“当事人说”，行政债务加入人完全取代原义务人地位。原义务人的当事人地位丧失，行政债务加入人与行政机关之间产生新的行政法律关系，并取代原义务人与行政机关之间旧的行政法律关系。“当事人说”人为地割裂了行政义务与行政责任的价值牵连，在豁免原义务人本应承担的义务的同时，扩大了行政债务加入人的负担。而且，当行政债务加入人欠缺履行能力，行政机关不仅面临着行政目的无法实现的风险，还需因行政程序回转承担额外的行政成本支出。这意味着从一个极端（代理人就其代理权范围内的行为一般不具有原告的诉讼地位），走向了另一个极端（原义务人因义务移转免除金钱给付义务与行政责任）。

而“代位权人说”则在上述两个极端之间寻求到了一个恰当的平衡。“行政决定在生效时刻所影响的行政相对人是确定的，在外围上具有封闭性”。[50] 按照“代位权人说”，行政机关可在无须变更原行政法律关系的前提下，实现行政目的与行政债务加入人权益保障之间的平衡，既维护了基本的公平、正义，避免了行政债务加入人损失的扩大化，也保障了行政目的的有效实现。可以说，“代位权人说”吸取了另外三种学说各自的优势。不仅如此，对于自愿继受的行政债务加入人应赋予其完整的程序权利束，不仅取得实体义务承担地位，更应同步获得针对行政决定的复议申请权与行政诉讼权。此种权利配置模式既符合“有权利必有救济”的行政法基本原则，亦能有效防范行政机关滥用义务转移规则。

综上所述，将继受行政法上金钱给付义务的第三人称为“行政债务加入人”，并赋予其在行政法上的代位权人地位是目前可供选择的最佳方案。基于“代位权人说”，行政债务加入人作为新增的义务人，同样享有原义务人在行政法上享有的权利，而在行政债务加入人完全履行金钱给付义务之前，原义务人依然要承担本应由自己承担的金钱给付义务。不同于民法上的债务加入不区分加入人与原债务人的主从关系，[51]在行政法上由原义务人履行其本应承担的行政法上金钱给付义务应是基本的行政法律秩序，即使发生行政债务加入这一例外情形，行政法上的金钱给付义务也主要应由原义务人负担。这样的制度安排，保证了原义务人和行政债务加入人风险共担。相比于代理权人的权限源于其与被代理人的约定，代位权不论当事人之间是否约定，当条件具备时，行政债务加入人都享有此项权利。[52] 如此，既有力地保障了物权转移登记手续的顺利进行，实现了各方效益的最大化，也对行政债务加入人合法权益提供了保障。

四、行政债务加入人拥有代位权人地位的要件

诚然，将继受行政法上金钱给付义务的第三人称为行政债务加入人，并赋予其代位权的主要目的在于，不改变原行政法律关系的同时，能够兼顾行政管理目的的有效实现和行政债务加入人的权利保障诉求，其优势不言自明。从本文的三则案例来看，若行政债务加入人对

[50] 章剑生：《现代行政法基本理论（上卷）》（第二版），法律出版社 2014 年版，第 269 页。

[51] 参见孙森焱：《民法债编总论（下册）》，法律出版社 2006 年版，第 814 页。

[52] 前注[44]，吴祖祥、李琴书，第 33 页。

中国知网 https://www.cnki.net

继受的金钱给付义务无异议,行政机关或法院对买受人的行政债务加入人地位也予以认可,那么由行政债务加入人以自己的名义代原义务人履行金钱给付义务,并无任何不妥。然而,原义务人不积极行使行政法上的权利,固然对行政债务加入人不利,但行政债务加入人动辄行使代位权,也会损害原义务人与国家机关的利益。毕竟,行政债务具有对应性,不可无限制地向外扩张。循此而论,行政债务加入人可否行使代位权,取决于其是否具备代位权的成立要件。

(一)行政机关已作出对原义务人施加金钱给付义务的决定

行政债务加入人拥有代位权的首要条件是:在行政债务加入人的物权交易行为发生时,原物权人(原义务人)在行政法上应当承担的金钱给付义务已经为行政机关的决定所明确。类似于民法上的债务加入须存在合法、有效的债务,[53]行政债务加入同样应以有效的行政决定为前提,只不过无须考虑行政决定是否合法,因为行政行为的特征之一是以设定法律后果为目的,对行政相对人产生约束力并导致其法律地位变更,而不论是否合法。[54] 换言之,基于行政行为效力先定原则,行政决定一经作出即推定有效,其合法性瑕疵并不影响行政债务关系的成立,此乃行政行为的公定力与存续力所决定的特殊效力规则。

行政法上的金钱给付义务继受的正当性基础,在于行政决定与物权交易行为的时序关联性。原则上,行政机关对原义务人作出的具体金钱给付义务的行政决定在先,行政债务加入人购买原义务人的物权交易发生在后,该义务的法定转移方具有规范基础。反之,若物权交易发生在先,对原义务人的行政决定作出在后,却仍然机械适用物权转移登记前需清缴行政法上金钱给付义务的制度安排,要求行政债务加入人继受行政决定给义务人施加的金钱给付义务,将导致三重法律困境:其一,违背行政法律关系可预见性原则,使行政债务加入人陷入不可预见的法律风险;其二,破坏行政法秩序的动态稳定性;其三,不当减损市场主体的合理信赖利益。

特殊情形下,对于物权交易完成后新产生的金钱给付义务,若行政债务加入人基于意思自治主动承继该义务,则构成行政法上代位权的例外取得路径。如案例三所示,A公司纳税义务形成于与B公司物权交易之后,此时赋予行政债务加入人代位权人地位,实质上发挥着矫正行政法律关系失衡的功能价值。此种制度安排既体现了对当事人意思自治的适度尊重,亦通过设置法定代位权机制防止行政优益权的滥用,实现了公益维护与私权保障的衡平。

(二)原义务人未履行金钱给付义务且难以期待其履行

赋予行政债务加入人在行政法上拥有代位权人地位的前提之二是,原义务人应承担的金钱给付义务尚未履行且难以期待其履行。毋庸赘言,若原义务人已自行将金钱给付义务履行完毕,则行政债务加入制度将因客体消灭而丧失适用基础;若金钱给付义务虽未履行但具有现实履行可能,则行政机关应恪守"义务人本位"的执行原则,不得径行突破债的相对性。

对"难以期待履行"之认定,需综合考量原义务人的财产状况、履行意愿、强制执行可行性等要素。在案例三中,税务机关对A公司作出纳税决定时,A公司已经处于"内部无人员、无资产、无资金"的状态。因不可期待A公司履行,而B公司自愿继受A公司应承担的非人身专属性的金钱给付义务,从激发市场活力和社会创造力的角度来说,征税机关欠缺阻却的正

[53] 参见崔建远、陈进:《债法总论》,法律出版社2021年版,第285页。

[54] Vgl. Wolff/Bachof/Stober/Kluth, Verwaltungsrecht Ⅰ, 13. Aufl., 2017, § 45 Rn.48.

中国知网 https://www.cnki.net

当理由。基于B公司的行政债务加入，允许其对纳税决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼乃制度逻辑的必然延伸。同时，此判断标准与《行政强制法》第40条关于终结执行的规定形成规范呼应，体现了行政效率与权利保障的平衡理念。

另外，在带瑕疵资产拍卖等特殊场景中，义务继受规则呈现法定化特征。案例一、案例二揭示的司法实践表明：当标的资产已进入瑕疵处置程序时，行政机关基于实现行政目的之考量，突破传统债的相对性原则，要求买受人概括继受相关金钱给付义务。此时需建立双重保障机制：一方面通过事前公示制度确保买受人知情权，另一方面设置异议审查程序防止义务不当扩张。

（三）原义务人未明确拒绝行政债务加入人继受其金钱给付义务

由于行政债务加入的首要内涵是“加入”，而非“转移”，因此，原义务人并不会因为行政债务加入人的介入而豁免本应承担的金钱给付义务和行政责任。当然，依据“任何人不能被迫接受某项利益（或某项明显利益）的原则”，[55]如果原物权人（原义务人）明确拒绝买受人继受其在行政法上的金钱给付义务，则不论买受人在民事法律关系中地位如何，行政机关都不应当将行政债务交由买受人履行。买受人无法成为行政债务加入人，按照权利义务一致原则的要求，自然就不具有代位权人地位。

虽然原义务人的明确拒绝不能成为买受人自愿继受行政法上金钱给付义务的阻碍，但会导致买受人无法成为行政债务加入人。此时，经行政机关同意，由买受人先行代替原义务人垫付与金钱给付义务数额相同的款项后，行政机关既可以授权买受人代替行政机关向原义务人行使行政法上的债权，也可以在其债权实现后退还买受人先前缴纳的款项。在此情形下，买受人因未被赋予行政债务加入人身份，故无从主张行政法框架下的代位权主体地位。

需要说明的是，这里有必要要求行政机关在行政决定中对原义务人明确拒绝行政债务加入人继受其金钱给付义务确定一个合理期限。在具体确定该期限时，行政机关应适当考虑行政债务加入人对快速取得无负担物权的实际需要。上述合理期限一旦届满，原义务人既未申请复议、提起诉讼，又未履行义务的，即可视原义务人未明确拒绝行政债务加入人继受其金钱给付义务。

（四）行政债务加入人自愿履行原义务人的金钱给付义务

行政债务加入人在行政法上拥有代位权人地位的第四个条件是，行政债务加入人自愿履行原义务人的行政债务。根据职权法定原则，金钱给付义务的主体必须由行政机关依法加以确定。在没有法律明确规定的情况下，除非取得第三人的同意，否则行政机关不得单方面将原本应由行政相对人承担的行政法上金钱给付义务强制交由第三人承担。从这个意义上说，前文以好药师案为代表的行政罚款可民事追偿现象中由产品生产者来承担产品销售者的罚没款，不仅不属于行政债务加入，还应被弃若敝屣。毕竟，“销售者若认为自身无过错，则应积极寻求行政复议或者行政诉讼等救济途径主张免于处罚，岂可将客观上行为违法、主观上又存在过错而招致的责任转嫁生产者”？[56]

---

[55] ［德］克里斯蒂安·冯·巴尔、［英］埃里克·克莱夫主编：《欧洲私法的原则、定义与示范规则：欧洲示范民法典草案（第3卷）》，高圣平等译，法律出版社2014年版，第959页。

[56] 秦静：《行政罚没款的可追偿性问题研究——以行政法律责任的构成与归责原则为中心的考察》，载《政法论坛》2020年第2期，第82页。

中国知网 https://www.cnki.net

这里要说明的是,无论是物权交易,抑或是带瑕疵的司法拍卖,行政债务加入人是否必须明知转让的财产标的上存在尚未履行的行政法上金钱给付义务,并不影响代位权的成立。真正影响代位权成立的是行政债务加入人是否自愿代替原义务人履行金钱给付义务。回到本文案例一的情境中,如果在司法拍卖时,法院已经明确告知被拍卖车辆上有违章罚款未缴纳,且对原车主的1900元罚款处罚已经作出,此时,只要王某某愿意代替原车主缴纳罚款,行政机关同意,行政债务加入人王某某自然应享有代位权人地位,有权对该处罚不服申请行政复议或者提起行政诉讼。即使在司法拍卖时王某某并不知晓拍卖到的车辆上有违章罚款未予缴纳,且1900元的罚款处罚是在王某某竞拍到车辆后行政机关才向原车主作出的,那么,基于车辆过户前行政法上金钱给付义务清缴制度的存在,在不可能期待原车主对行政处罚不服申请行政复议或者提起诉讼的情况下,如果王某某愿意代替原车主缴纳罚款义务,依然应赋予行政债务加入人王某某代位权人地位。也就是说,如果行政债务加入人事先并不知晓财产标的上存在尚未履行的行政法上金钱给付义务,那么行政债务加入人可以选择继受而享有代位权人地位,也可以拒绝继受而退出交易,进而可以要求原物权人或国家机关赔偿。

(五)国家机关同意行政债务加入人继受原义务人的金钱给付义务

行政债务加入人在行政法上拥有代位权人地位的第五项要件是,行政债务加入人代替原义务人履行义务取得了行政机关或司法机关的同意。如果行政机关或司法机关不同意行政债务加入人继受原义务人在行政法上的金钱给付义务,那么不管基于何种原因,行政债务加入人都不能与行政机关建立行政法律关系,更不能取得行政法上的代位权人地位。然而,行政机关的“同意”并非空穴来风。以税收为例,“因为税法规定税收债务人的依据是税收债务人经济上的负担能力或在技术上可把握的经济上的负担能力”,[57]因此,行政机关需要确信行政债务加入人具有履行能力且是可信赖的,以避免行政机关因同意行政债务加入人继受原义务人的义务反而导致行政目的无法实现。而是否“可信赖”的判断,则取决于行政债务加入人是否已将原义务人的金钱给付义务履行完毕。

同时,行政机关的同意需要以明示的方式作出,不可认为只要行政机关接受行政债务加入人代为支付的款项即视为同意。行政机关应当在原行政决定的最后,附加同意行政债务加入人继受的宣告性语句,并向行政债务加入人送达。该同意将产生如下法律效果:一是为保障行政债务加入人代位权的行使。行政债务加入人合理行使代位权的期限应自其收到行政机关向其送达原行政决定之日起开始计算;二是产生程序法上的暂停执行效果,即行政机关中止执行原义务人的财产,等待行政债务加入人代替原义务人履行义务。

综上,一旦行政债务加入人满足所有上述条件,便能够在行政法上取得代位权人的地位。此时,行政债务加入人可以针对行政机关向原义务人施加金钱给付义务的行政决定,独立行使陈述、申辩权,以及要求听证的权利;若认为行政决定损害原义务人权益,行政债务加入人可以以自己的名义代原义务人行使申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。更为重要的是,由行政债务加入人的代位权人地位所决定,生效的复议决定和法院判决对原义务人同样具有法律约束力。

[57] 前注[32],刘剑文主编书,第288页。

中国知网 https://www.cnki.net

五、结论

本文是国家机关在尊重第三人意愿的基础上，同意第三人继受原义务人在行政法上的金钱给付义务，却未同步赋予第三人在行政法上相应法律地位这一矛盾展开的理论探讨。基于对三则典型案例的实证分析可以发现，行政债务加入制度的适用具有显著局限性——其仅能有效调整基于物权交易所产生的行政法上金钱给付义务的继受，因此，赋予行政债务加入人代位权人地位的制度设计，亦需严格限定于该特定范畴。值得注意的是，通过建构具有行政债务加入人制度，不仅能够充实发展利害关系人理论体系、丰富行政诉讼原告资格理论的内涵，更可借此突破传统原告资格认定中“法律上利害关系”的刚性标准，为特殊类型行政争议的诉讼主体认定开辟新的路径。本文的研究同时也表明，割裂民法和行政法的联系，单纯从行政法上否定行政债务加入人的利害关系人资格，是没有必要的。将行政法上第三人继受金钱给付义务认定为行政债务加入，不仅不会面临对民事债务加入机制进行“概念移植”的质疑，而且实质上构成了公私法交融的典范。德国学者早就指出：“行政机关利用私法手段实现其因为现存法律约束而不能依公法实现目的的情况，原则上只要行政机关的行为与基本权利以及根本的法律原则不抵触”，[58]都应当被认定为合法的。通过制度实践的逻辑推演可以发现，当行政法上金钱给付义务的继受行为满足双重标准：既存在民事合同约定或第三人利益保护之正当动因，又未减损公共利益目标与行政规制效能时，国家机关即无正当理由予以否定性评价。确认行政债务加入人对课予原物权人金钱给付义务的行政决定可以申请复议或提起诉讼的资格，本质上契合行政法上的效能原则与及时救济原则的要求：其一，该制度安排通过程序性权利的配置实现了实体义务承接的正当性补强；其二，在保障行政目的有效实现的前提下，为市场交易安全提供了稳定的公法预期；其三，通过引入“利害关系”的动态判断标准，有效弥合了行政救济制度供给与新型治理需求之间的张力。这种基于比例原则的赋权机制，既未突破依法行政的底线要求，亦没有不当加重行政负担，反而彰显了行政争议解决机制回应复杂法律关系的制度弹性。

On the Status of Administrative Debt Joiner in Administrative Law

Chen Qian

Abstract: In order to smoothly complete the registration procedures for the transfer of property rights, the buyer who voluntarily fulfills his unpaid obligations under the administrative law on behalf of the original property right holder may be called an administrative debt joiner. In accordance with the principle of consistency of rights and obligations and the principle of due process, in order to promote the smooth progress of transactions and achieve the purpose of treasury revenue, the administrative debt joiner shall be given independent status in the administrative law. Specifically, through the clarification of the inheritable theory of personal exclusivity and the comparison with the statement of the agent, the statement of the representative and the party concerned, it is

[58] [德]平特纳：《德国普通行政法》，朱林译，中国政法大学出版社 1999 年版，第 98—99 页。

中国知网 https://www.cnki.net

recommended to give the administrative debt joiner the status of "subrogate". Referring to the theory of subrogation in tax law, the exercise of administrative rights by the administrative debt joiner on behalf of the original obligor constitutes "reverse subrogation". However, if the administrative debt joiner has the status of a subrogate, the administrative organ must have made a decision to impose the obligation to pay money on the original obligor, the original obligor has not fulfilled the obligation to pay money and is difficult to expect it to perform it, the administrative debt joiner voluntarily inherits the obligations of the original obligor and obtains the consent of the administrative organ or judicial organ , and the original obligor did not explicitly refuse. The person who joins the administrative debt can be subrogated in its own name to exercise the rights enjoyed by the original obligor against the administrative organ, and the effective reconsideration decision and court judgment are equally legally binding on the original obligor.

Key Words: Administrative Debt Joiner; Personal Exclusivity; Obligation Succession; Subrogation; The Original Obligor

(编辑:张 慰)

中国知网 https://www.cnki.net